

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 ramadan 1420 – 4 janvier 2000

143<sup>ème</sup> année

N° 1

# Sommaire

## Décrets et Arrêtés

### Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 24 décembre 1999, portant délégation de signature..... 3

### Ministère des Affaires Etrangères

Nomination de directeurs généraux..... 3

Nomination de directeurs..... 3

### Ministère de l'Agriculture

**Décret n° 99-2825 du 21 décembre 1999**, modifiant le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture..... 4

**Décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999**, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles..... 4

**Décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999**, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole..... 10

**Décret n° 99-2828 du 21 décembre 1999**, portant changement de la dénomination d'établissements publics..... 11

**Décret n° 99-2829 du 21 décembre 1999**, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre classées dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Tunis..... 12

**Décret n° 99-2830 du 21 décembre 1999**, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Gabès..... 12

Nomination d'ingénieurs généraux..... 12

Nomination d'ingénieurs en chef..... 12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 décembre 1999, portant homologation des plans de réaménagement foncier de Grombalia 3, 4, 5 partie et 6 relevant du périmètre public irrigué du Cap-Bon des délégations de Grombalia, Soliman et Menzel Bouzelfa, au gouvernement de Nabeul..... | 13 |
| <b>Ministère de la Santé Publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Décret n° 99-2833 du 21 décembre 1999, complétant le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés.....                                             | 13 |
| Nomination d'architectes en chef.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
| Nomination d'ingénieurs en chef.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 |
| <b>Ministère de l'Enseignement Supérieur</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 24 décembre 1999, modifiant et complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.....                    | 15 |
| <b>Ministère des Communications</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Arrêté du ministre des communications du 24 décembre 1999, modifiant et complétant l'arrêté du 24 novembre 1998, fixant les tarifs des services de transmissions de données, de liaisons spécialisées et du réseau numérique à intégration de services.....                                | 16 |
| <b>Ministère de l'Industrie</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Maintien en activité dans le secteur public.....                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| <b>Ministère du Transport</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Nomination des membres de la commission disciplinaire prévue à l'article 37 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises.....                                                                                            | 17 |

## Avis et Communications

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Ministère des Communications</b>                                          |    |
| Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale tunisienne ..... | 18 |

# décrets et arrêtés

## PREMIER MINISTERE

### Arrêté du Premier ministre du 24 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 et 2,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 92-362 du 17 février 1992, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 96-1063 du 6 juin 1996, chargeant Monsieur Hamidi Mohamed, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de sous-directeur des ressources humaines au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamidi Mohamed, sous-directeur des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (premier ministre) est habilité à signer par délégation du premier ministre, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 1999.

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

## MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 99-2818 du 21 décembre 1999.

Monsieur Slaheddine Jemmali, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 99-2819 du 21 décembre 1999.

Monsieur Mohamed Bachrouh, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 99-2820 du 21 décembre 1999.

Madame Saïda Chtioui, ministre plénipotentiaire, est chargée des fonctions de directeur général des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 99-2821 du 22 décembre 1999.

Monsieur Khaled Zitouni, ministre plénipotentiaire est chargé des fonctions de directeur du machrek à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 99-2822 du 22 décembre 1999.

Monsieur Abdelhamid Ben Messaouda, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur de la coopération économique, financière, technique et scientifique multilatérale à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 99-2823 du 22 décembre 1999.

Monsieur Moncef Larbi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation des nations unies et des conférences internationales à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 99-2824 du 22 décembre 1999.

Monsieur Othman Jerandi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

**Décret n° 99-2825 du 21 décembre 1999, modifiant le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Le troisième tiret du premier paragraphe, le sous-paragraphe 3 du deuxième paragraphe et le paragraphe 3 de l'article 24 bis du décret n° 87-779 du 21 mai 1987 susvisé sont abrogés.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiée par la loi n° 99-31 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2825 du 21 décembre 1999,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés public ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-66 du 7 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles,

Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole,

Vu le décret n° 99-2828 du 21 décembre 1999, portant changement de la dénomination d'établissements publics,

Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricole.

*CHAPITRE PREMIER*

**ORGANISATION ADMINISTRATIVE**

*Section 1 : Le directeur général*

Art. 2. - L'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles créée par la loi susvisée n° 90-73 du 30 juillet 1990 est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif,

Art. 3. - Le directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture parmi les ingénieurs généraux, les professeurs de l'enseignements supérieur agricoles, les professeurs hospitalo-universitaires vétérinaires ou les directeurs de recherche agricole.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles assure la gestion administrative, financière et technique de l'agence et la tutelle sur les établissements de formation qui en relèvent.

Il exerce à ce titre, les prérogatives suivantes :

- il nomme le personnel administratif, technique et ouvrier dans la limite des emplois vacants fixés par l'autorité de tutelle, assure la gestion de ces personnels et exerce le pouvoir disciplinaire conformément aux dispositions prévues par leurs statuts particuliers,

- il exprime son avis au sujet de la nomination des nouveaux recrutés du personnels enseignant,

- il rend les décisions relatives aux enseignants dans les établissements de formation concernant les heures supplémentaires d'enseignement ou les stages sur proposition du directeur concerné,

- il décide la mutation du personnel enseignant entre les établissements de formation relevant de l'agence sur avis du directeur de l'établissement concerné conformément aux lois et règlements en vigueur,

- il représente l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles auprès des tiers dans tous les actes civils et administratifs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans la limite des attributions qui lui sont confiées,

- il conclut au nom de l'agence les contrats et les conventions après accord de l'autorité de tutelle,

- il élabore un rapport annuel qu'il adresse aux ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi concernant l'activité de l'agence et les établissements de formation professionnelle agricoles qui en relèvent,

- il adresse au ministre chargé de l'agriculture des copies des décisions qu'il prend dans le cadre de ses attributions.

Les domaines concernés par ces décisions seront fixés par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5. - Le directeur général de l'agence, peut déléguer certaines de ses attributions ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

La délégation a lieu par décision prise par le directeur général de l'agence précisant les attributions déléguées ainsi que le délégataire.

Cette décision devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

## *Section II : Du secrétariat général et des directions*

Art. 6. - L'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles comprend un secrétariat général et cinq directions.

### 1) le secrétariat général :

Le secrétaire général assure sous l'autorité du directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles la gestion du personnel, du matériel et du budget.

Le secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles parmi les agents qui justifient des conditions de nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale, telles que prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Le secrétaire général bénéficie à ce titre des avantages et indemnités d'un directeur d'administration centrale.

Le secrétariat général comprend deux sous-directions et un service commun :

#### a) la sous-direction des affaires administratives.

Elle est chargée de :

\* la gestion du personnel fonctionnaire et ouvrier

\* l'application du statut général de la fonction publique ainsi que des statuts particuliers

\* la conception et la mise en place de l'organisation et des procédures de gestion

#### b) la sous-direction des affaires financières :

Elle est chargée de :

\* la préparation des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles

\* l'exécution des dépenses ordinaires et des dépenses d'équipement dont le directeur général de l'agence est l'ordonnateur

\* la tenue de la comptabilité des crédits d'engagement et de paiement

\* le secrétariat de la commission interne des marchés de l'agence

\* la maintenance et l'entretien des bâtiments et du matériels

Elle comprend 2 services :

- le service de la gestion financière

- le service des bâtiments et du matériels

#### c) le service du contrôle de la gestion :

Il est chargé du contrôle et de l'assistance en matière de gestion.

### 2) la direction des affaires pédagogiques et techniques

Elle est chargée de :

\* la collecte des informations techniques, pédagogiques et notamment les résultats de la recherche agricole et de pêche

\* la liaison et la collaboration avec les établissements de recherche agricole, des établissements de formation spécialisés, des milieux professionnels et des établissements des sciences de communications

\* la préparation du contenu des messages de vulgarisation et la participation à l'élaboration des programmes de formation dans les centres relevant de l'agence en veillant à leur révision de manière périodique et régulière

\* l'évaluation, la mise au point et de l'élaboration des outils pédagogiques de vulgarisation et de formation

\* la formation, l'assistance et l'inspection des cadres de vulgarisation et de formation professionnelle agricole et de pêche techniquement et pédagogiquement.

Elle comprend deux sous directions et un service.

a) la sous-direction de l'évaluation et de l'élaboration des outils pédagogiques de formation et de vulgarisation

b) la sous-direction de l'expérimentation et de l'exploitation des acquis de la recherche

c) le service d'assistance et d'inspection pédagogique.

### 3) la direction des opérations de vulgarisations :

Elle est chargée de :

- la programmation, la coordination, le suivi et l'évaluation des interventions de vulgarisation y compris la mise sur supports, la distribution et la diffusion

- la réalisation de programmes d'information dans le domaine agricole et de pêche
- l'appui à la planification et à l'exécution au niveau régional
- la coordination et l'évaluation des approches et des méthodes de vulgarisation.

Elle comprend trois sous-directions :

- a) la sous-direction de la programmation, du suivi et de la coordination de la vulgarisation de terrain.

Elle a pour mission de coordonner les programmes et d'organiser la vulgarisation de terrain.

Elle comprend deux services :

- le service de programmation et de coordination de la vulgarisation de terrain
- le service de suivi et d'évaluation de l'impact de la vulgarisation de terrain.

- b) la sous-direction de la communication et de l'information agricoles :

Elle a pour mission la production des documents écrits de vulgarisation.

- c) la sous-direction de la production audio-visuelle et de la diffusion.

Elle a pour mission la production et la diffusion des supports audio-visuels se rapportant à la vulgarisation agricole et de pêche.

Elle comprend un service :

- le service de la production audio-visuelle.

- 4) la direction de la formation professionnelle et d'appui à la vulgarisation agricole.

Elle est chargée de :

- la gestion des programmes de formation de base et d'amélioration des capacités
- la mise en œuvre d'actions en matière de rayonnement et d'appui à la vulgarisation

Elle comprend trois sous-directions :

- a) la sous-direction de la programmation des moyens humains et financiers

- b) la sous-direction de la gestion des programmes de formation de base

- c) la sous-direction de la gestion des programmes de la formation de base et d'amélioration des capacités

- 5) la direction de la vulgarisation et de la formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

Elle est chargée de :

- concevoir les programmes de vulgarisation dans le domaine de la pêche et suivre leur exécution
- valoriser les acquis de la recherche scientifiques dans le domaine de la pêche
- concevoir les programmes de recyclage, de perfectionnement et de formation continue des pêcheurs et suivre leur exécution

- veiller à l'insertion dans le milieu professionnel le sortants des établissements de formation professionnelle dans le domaine de la pêche

- promouvoir la formation professionnelle assurée par les établissements de formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

- contrôler et assister pédagogiquement les établissements de formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

Elle comprend :

- a) - la sous-direction de la valorisation des acquis de la recherche scientifique :

Elle est notamment chargée de :

- la valorisation des acquis de la recherche scientifique dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture,

- la mise en œuvre des programmes de perfectionnement, de recyclage et de la formation continue,

- du contrôle et de l'assistance pédagogique aux établissements de formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

Elle comprend 2 services :

- le service de la vulgarisation

- le service pédagogique

- b) le service de la formation professionnelle à la pêche et à l'aquaculture

- 6) la direction de l'encadrement de la vulgarisation professionnelle et privée :

Elle est chargée notamment :

a) de la coordination entre la vulgarisation réalisée par l'administration et la vulgarisation réalisée par les structures professionnelles et le secteur privé

b) - du recyclage des vulgarisateurs et techniciens relevant des structures professionnelles et du secteur privé

c) - du suivi et de l'évaluation des opérations de la vulgarisation confiées à la profession et au secteur privé.

Elle comprend deux services :

- le service d'encadrement de la vulgarisation professionnelle

- le service d'encadrement de la vulgarisation privée

*Section III : Le conseil consultatif de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.*

Art. 7. - Le conseil consultatif de l'agence est composé comme suit :

\* Le Président :

Le ministre de l'agriculture ou son représentant

\* les membres :

- le directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles

- quatre représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche

- un représentant de la chambre d'agriculture du nord,
- un représentant de la chambre d'agriculture du centre,
- un représentant de la chambre d'agriculture du sud,
- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,
- le directeur général de la production végétale du ministère de l'agriculture,
- le directeur général de la production animale du ministère de l'agriculture,
- le directeur général de la pêche et de l'aquaculture,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de développement économique,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant des services du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Les membres du conseil de l'agence sont nommés pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des départements et organisations concernés.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'agence.

Art. 8. - Le conseil de l'agence se réunit à la demande de son président autant que de besoin et au moins une fois tous les trois mois.

Le président du conseil arrête l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'agence.

Les réunions du conseil ne sont valables que si la moitié de ses membres au moins, sont présents.

A défaut, il est procédé au bout d'une semaine au maximum à une deuxième réunion, quelque soit le nombre des présents.

Le secrétaire général de l'agence établit les procès verbaux des réunions du conseil.

Le directeur général de l'agence signe les procès verbaux et en transmet une copie aux ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réunion.

## *CHAPITRE II*

### **ORGANISATION FINANCIERE**

Art. 9. - Le directeur général de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles élabore chaque année un projet de budget qu'il soumet au ministre chargé de l'agriculture.

Ce budget est réparti en deux titres :

Titre I : budget de fonctionnement

Titre II : budget d'équipement.

Art. 10. - Le budget de l'agence comprend les prévisions de recettes et des dépenses se rattachant au fonctionnement normal de l'agence et à la réalisation de son programme d'investissement.

Art. 11. - Les recettes propres de l'agence sont divisées en recettes ordinaires et en recette en capital.

Les recettes ordinaires comprennent :

- les recettes propres réalisées dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
- les subventions d'équilibre servies par l'Etat
- les revenus de biens meubles et immeubles de l'agence
- les recettes diverses et occasionnelles.

Les recettes en capital comprennent :

- les fonds versés au profit de l'agence par l'Etat, les collectivités locales ou organismes nationaux ou internationaux en vue de l'exécution de certains projets spécifiques.

- les emprunts contractés

- les dons et legs

Art. 12. - Les dépenses de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses en capital.

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère permanent et relatives au fonctionnement administratif de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.

Les dépenses en capital comprennent :

- les dépenses d'investissement
- les dépenses de remboursement d'emprunts.

Art. 13. - les opérations financières et comptables de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricole sont effectuées conformément au code de la comptabilité publique.

Art. 14. - Le directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles est chargé de l'exécution du budget de l'agence et en est l'ordonnateur principal.

Les arrêtés portant répartition des crédits au budget de fonctionnement de l'agence ainsi que les arrêtés de virement de crédits sont notifiés selon le cas au ministre des finances ainsi qu'au contrôleur des dépenses et au comptable de l'agence.

Art. 15. - Les dépenses de l'agence font l'objet d'un engagement provisionnel dans les limites fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 16. - Les dépenses engagées en application des dispositions de l'article 13 du présent décret sont soumises à l'examen du contrôleur des dépenses publiques accompagnées de toutes les pièces justificatives à l'occasion du renouvellement de l'engagement provisionnel suivant.

Les observations éventuelles du contrôleur des dépenses publiques concernant ces dépenses seront formulées conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989 relatif au contrôle des dépenses publiques.

Art. 17. - Le directeur général de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles conclut les marchés dans les formes et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sur les marchés de l'Etat sous réserve des dispositions des articles ci-après : 20, 21, 22 et 23 du présent décret.

Art. 18. - Il est institué au sein de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles une commission des marchés composée comme suit :

\* Président,

- le directeur général de l'agence ou son représentant.

\* Membres :

- le secrétaire général de l'agence,

- un représentant du ministère de l'agriculture,

- un représentant du ministère des finances,

- le contrôleur des dépenses publiques de l'agence.

Un représentant du service concerné par le marché assiste aux travaux de la commission.

En outre, le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis peut être utile pour éclairer la commission.

Art. 19. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de l'agence

1 - les cahiers des charges,

2 - les rapports de dépouillement ainsi que les marchés se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est égale ou inférieure à :

- deux millions de dinars pour les marchés de travaux,

- cinq cent mille dinars pour les marchés de transports, fournitures de bien ou services,

- cent mille dinars pour les marchés d'études.

3 - les additifs et les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges afférents à ces marchés.

4 - les avants métrés estimatifs des travaux en régie d'un montant égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000d).

5 - les marchés passés de gré à gré et qui n'ont pas été précédés d'une mise en concurrence et dont le montant est égal ou inférieur à cinquante mille dinars (50.000d).

Toutefois, lorsque le recours au gré à gré résulte d'une situation de monopole, la compétence de la commission des marchés de l'agence s'exerce dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

6 - Tous autres marchés dont le montant se situe dans les seuils indiqués ci-dessus.

Art. 20. - Les rapports de dépouillement ainsi que les marchés de travaux effectués par l'agence d'un montant supérieur à deux millions de dinars et égal ou inférieur à cinq millions de dinars et ceux relatifs à des transports et fournitures de bien ou services d'un montant supérieur à cinq cents mille dinars (500.000d) et égal ou inférieur à deux millions de dinars (2.000.000d) ainsi que des marchés d'études d'un montant supérieur à cent mille dinars (100.000d) et inférieur à deux cents mille dinars (200.000d), les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges se rapportant à ces marchés relèvent de la compétence de la commission départementale des marchés instituée par le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics susvisé.

Art. 21. - La commission supérieure des marchés instituée par le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvisé est compétente à l'égard des marchés de l'agence qui ne relèvent pas de la compétence des commissions des marchés visées aux articles précédents.

Art. 22. - Il est affecté auprès de l'agence un comptable exerçant à plein temps.

Des régisseurs d'avance sont également placés auprès de cet agent comptable pour le paiement des dépenses lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalités d'ordonnancement préalable.

### CHAPITRE III

#### Dispositions générales

Art. 23. - Relèvent de la compétence de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, les établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche suivants :

A/ L'institut national pédagogique de formation continue agricole de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana.

B/ Les établissements de formation professionnelle agricole.

1 - Les lycées professionnels agricoles :

- le lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en agrumiculture et viticulture de Bou-Chrik du gouvernorat de Nabeul,

- le lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en élevage bovin de Thibar du gouvernorat de Béja,

- le lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en élevage ovin de Sidi Bouzid du gouvernorat de Sidi Bouzid,

- le lycée professionnel agricole des jeunes filles de Soukra du gouvernorat de l'Ariana.

2 - Les centres de formation professionnelle agricole :

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en grandes cultures de Bou-Salem du gouvernorat de Jendouba,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole de l'arboriculture dans les zones arides de Boughrara du gouvernorat de Sfax,
- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en phéniculture de Dégache du gouvernorat de Tozeur,
- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en culture maraîchères de primeurs de Chatt-Mariem du gouvernorat de Sousse,
- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en machinisme agricole de Jougar du gouvernorat de Zaghouan,
- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en aménagement des périmètres irrigués de Barroua du gouvernorat de Kairouan,
- le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur de l'élevage bovin de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana,
- le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur de l'aviculture de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana,
- le centre de formation professionnelle agricole dans le domaine de la mécanique à El Kantra du gouvernorat de Siliana,
- le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur des forêts de Rimel du gouvernorat de Bizerte,
- Le centre de formation professionnelle agricole de Oueslatia du gouvernorat de Kairouan,
- le centre de formation professionnelle agricole de Sbeitla du gouvernorat de Kasserine,
- le centre de formation professionnelle agricole de Hakim-Sud du gouvernorat de Jendouba,
- le centre de formation professionnelle agricole de Thibar du gouvernorat de Béja,
- le centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bouzid du gouvernorat de Sidi Bouzid,
- le centre de formation professionnelle agricole de Souassi du gouvernorat de Mahdia,
- le centre de formation professionnelle agricole d'El Alia du gouvernorat de Bizerte,
- le centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bourouis du gouvernorat de Siliana,
- le centre de formation professionnelle agricole de Testour du gouvernorat de Béja,
- le centre de formation professionnelle agricole de Zarkine du gouvernorat de Gabès,
- le centre de formation professionnelle agricole de Takelsa du gouvernorat de Nabeul,
- le centre de formation professionnelle agricole de Jammel du gouvernorat de Monastir,

- le centre de formation professionnelle agricole de Gafsa du gouvernorat de Gafsa,
- le centre de formation professionnelle agricole d'El Fajja du gouvernorat de Médenine,
- le centre de formation professionnelle agricole de Gourdhah du gouvernorat de Tataouine,
- le centre de formation professionnelle agricole de Ben Arous,
- le centre de formation professionnelle agricole du Kef,
- le centre de formation professionnelle agricole de Kébili.

C/ Les établissements de formation professionnelle à la pêche :

- le centre de formation professionnelle à la pêche de Gar El Melh du gouvernorat de Bizerte,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Mahdia du gouvernorat de Mahdia,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Teboulba du gouvernorat de Monastir,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Monastir du gouvernorat de Monastir,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Gabès du gouvernorat de Gabès,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Zarzis du gouvernorat de Médenine,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Tabarka, du gouvernorat de Jendouba,
- le centre sectoriel de formation professionnelle des patrons hauturiers de Rimel du gouvernorat de Bizerte,
- le centre sectoriel de formation professionnelle en mécanique navale de Kélibia du gouvernorat de Nabeul,
- le centre de formation professionnelle à la pêche de Sfax du gouvernorat de Sfax.

Art. 24. - Le personnel de l'agence est régi par les dispositions du statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les statuts particuliers afférents à chaque catégorie du personnel concerné.

Art. 25. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 91-66 du 7 janvier 1991, relatif à l'organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.

Art. 26. - Les ministres des finances, de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu les articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiée par la loi n° 99-31 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2825 du 21 décembre 1999,

Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricole,

Vu l'avis des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi et des finances,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - sont créés les établissements publics suivants :

- l'institut national pédagogique et de formation continue agricole de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole de l'arboriculture en zones arides de Boughrara du gouvernorat de Sfax,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en grandes cultures de Bou-Salem du gouvernorat de Jendouba,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en phéniciculture de Dégache du gouvernorat de Tozeur,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en cultures maraîchères de primeurs de Chatt-Mariem du gouvernorat de Sousse,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en machinisme agricole de Jouggar du gouvernorat de Zaghouan,

- le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en aménagement des périmètres irrigués de Barrouta du gouvernorat de Kairouan,

- le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur de l'élevage bovin de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana,

- le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur de l'aviculture de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana,

- le centre de formation professionnelle agricole dans le domaine de la mécanique à El Kantra du gouvernorat de Siliana,

- le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur des forêts de Rimel du gouvernorat de Bizerte,

- Le centre de formation professionnelle agricole de Oueslatia du gouvernorat de Kairouan,

- le centre de formation professionnelle agricole de Sbeitla du gouvernorat de Kasserine,

- le centre de formation professionnelle agricole de Hakim-Sud du gouvernorat de Jendouba,

- le centre de formation professionnelle agricole de Thibar du gouvernorat de Béja,

- le centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bouzid du gouvernorat de Sidi Bouzid,

- le centre de formation professionnelle agricole de Souassi du gouvernorat de Mahdia,

- le centre de formation professionnelle agricole d'El Alia du gouvernorat de Bizerte,

- le centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bourouis du gouvernorat de Siliana,

- le centre de formation professionnelle agricole de Testour du gouvernorat de Béja,

- le centre de formation professionnelle agricole de Zarkine du gouvernorat de Gabès,

- le centre de formation professionnelle agricole de Takelsa du gouvernorat de Nabeul,

- le centre de formation professionnelle agricole de Jammel du gouvernorat de Monastir,

- le centre de formation professionnelle agricole de Gafsa du gouvernorat de Gafsa,

- le centre de formation professionnelle agricole d'El Fajja du gouvernorat de Médenine,

- le centre de formation professionnelle agricole de Gourdhah du gouvernorat de Tataouine,

- le centre de formation professionnelle agricole de Ben Arous,

- le centre de formation professionnelle agricole du Kef,

- le centre de formation professionnelle agricole de Kébili.

Art. 2. - Les agents et les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'institut et des centres existants relevant de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, sont transférés aux établissements publics sus-indiqués. Ce transfert sera effectué par arrêté conjoint des ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture.

Art. 3. - Les ministres de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 99-2828 du 21 décembre 1999, portant changement de la dénomination d'établissements publics.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu l'article 27 de la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966,

Vu l'article 28 de la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour l'année 1970,

Vu les articles 37 et 38 de la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour la gestion 1971,

Vu les articles 65 et 66 de la loi n° 74-101 du 31 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975,

Vu l'article 49 de la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976,

Vu l'article 26 de la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978,

Vu l'article 88 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982,

Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La dénomination des établissements publics suivants est changée conformément au tableau ci-après :

| Ancienne dénomination                                                      | Nouvelle dénomination                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - le lycée agricole de Bou-Chrik du gouvernorat de Nabeul                  | - le lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en agrumiculture et viticulture de Bou-Chrik du gouvernorat de Nabeul |
| - le lycée agricole de Thibar du gouvernorat de Béja                       | - le lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en élevage bovin de Thibar du gouvernorat de Béja                     |
| - le lycée agricole de Sidi Bouzid du gouvernorat de Sidi Bouzid           | - le lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en élevage bovin de Sidi Bouzid du gouvernorat de Sidi Bouzid         |
| - le lycée agricole des jeunes filles de Soukra du gouvernorat de l'Ariana | - le lycée professionnel agricole des jeunes filles de Soukra du gouvernorat de l'Ariana                                         |
| - l'école des pêches de Tabarka                                            | - le centre de formation professionnelle à la pêche de Tabarka du gouvernorat de Jendouba                                        |
| - l'école des pêches de Bizerte                                            | - le centre sectoriel de formation professionnelle des patrons hauturiers de Rimel du gouvernorat de Bizerte                     |
| - l'école des pêches de Kélibia                                            | - le centre sectoriel de formation professionnelle en mécanique navale de Kélibia du gouvernorat de Nabeul                       |
| - l'école des pêches de Sfax                                               | - le centre de formation professionnelle à la pêche de Sfax du gouvernorat de Sfax                                               |
| - centre de recyclage et de formation des pêches de Mahdia                 | - le centre de formation professionnelle à la pêche de Mahdia du gouvernorat de Mahdia                                           |

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 99-2829 du 21 décembre 1999, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre classées dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Tunis.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 85-465 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Tunis consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 13 mai 1999 et du 27 août 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation des deux parcelles de terre n° 185 et 187 faisant partie du titre foncier n° 82073/78, classées dans les autres zones agricoles et sises à Birine, délégation de Sidi Hsine, d'une superficie totale de 8500m<sup>2</sup>, telle qu'elles sont indiquées sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la régularisation foncière des logements de la ferme bâti.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 99-2830 du 21 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Gabès.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès consigné dans le procès verbal de sa réunion du 12 juin 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles sise dans la région de Arram de la délégation de Mareth, d'une superficie de 2 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la construction d'une collège secondaire.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 99-2831 du 21 décembre 1999.**

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Abdellatif Kaâbachi,
- Ahmed Achek,
- Mohamed Tarek Bahri,
- Abdelhamid Gharbi,
- Ismaïl Gharbi.

**Par décret n° 99-2832 du 22 décembre 1999.**

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Ahmed Smaoui,
- Najet Tkaya Gharbi,
- Taoufik Abdelhédi,
- Sayed Mehdouani,
- Ameer Mokhtar,
- Slaheddine Mezgheni,
- Mohamed Kamel Hadj J'rad,
- Ali Melki,
- Rafaâ Marrouki,
- Moncef Taïeb.

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 décembre 1999, portant homologation des plans de réaménagement foncier de Grombalia 3, 4, 5 partie et 6 relevant du périmètre public irrigué du Cap-Bon des délégations de Grombalia, Soliman et Menzel Bouzelfa, au gouvernorat de Nabeul.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 83-1175 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué du Cap-Bon,

Vu le décret n° 85-1362 du 24 octobre 1985, portant révision des limites du périmètre public irrigué du Cap-Bon,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'arrêté du 8 mars 1984, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué du Cap-Bon,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 2 juillet 1999,

Arrête :

Article premier. - Sont homologués les plans de réaménagement foncier de Grombalia 3, 4, 5 partie et 6 relevant du périmètre public irrigué du Cap-Bon, des délégations de Grombalia, Soliman et Menzel Bouzelfa au gouvernorat de Nabeul et annexés au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 1999.

*Le Ministre de l'Agriculture*

**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

**Décret n° 99-2833 du 21 décembre 1999, complétant le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d'hospitalisation en raison de troubles mentaux et notamment son article 4,

Vu le décret n° 90-2264 du 31 décembre 1990, relatif aux gardes médicales dans le secteur privé,

Vu le décret n° 93-1156 du 17 mai 1993, fixant les conditions de désignation et les obligations des directeurs des établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à l'article 24 du décret n° 93-1915 du 31 août 1993, susvisé, l'alinéa suivant :

« les établissements sanitaires privés qui hospitalisent des personnes atteintes de troubles mentaux doivent respecter les normes prévues par l'annexe n° 4, ci-joint, du présent décret ».

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 30 du décret n° 93-1915 du 31 août 1993, susvisé, l'alinéa suivant :

« les établissements sanitaires privés qui hospitalisent des personnes atteintes de troubles mentaux sont tenus d'assurer une garde de psychiatrie pour les malades hospitalisés ».

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 53 du décret n° 93-1915 du 31 août 1993, susvisé, l'alinéa suivant :

« les établissements sanitaires privés qui hospitalisent des personnes atteintes de troubles mentaux sont tenus de se conformer aux normes prévues au paragraphe premier du présent article et d'affecter des services ou unités appropriés pour l'hospitalisation de cette catégorie de patients ».

Art. 4. - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 1999.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## ANNEXE N° 4

### **Normes spécifiques pour les établissements sanitaires privés qui hospitalisent des personnes atteintes de troubles mentaux.**

#### **1) Normes relatives au personnel employé dans les services ou unités de psychiatrie :**

Le personnel infirmier employé dans les services ou unités de psychiatrie doit avoir subi au préalable une formation de trois (3) mois, au moins dans un service public de psychiatrie.

##### **A°/ Pour l'hôpital privé :**

###### **1 - Personnel médical :**

- 1 médecin psychiatre chef de service,
- 1 médecin psychiatre pour une capacité de 15 lits.

###### **2 - Personnel para-médical :**

- 0,7 agent para-médical par lit de service.

###### **3 - Personnel ouvrier :**

- 0,4 agent ouvrier par lit de service.

#### **B°/ pour la clinique pluridisciplinaire, la clinique monodisciplinaire et la clinique psychiatrique spécialisée :**

###### **1 - Personnel para-médical :**

- 0,3 agent para-médical par lit de service,

###### **2 - Personnel ouvrier :**

- 0,4 agent ouvrier par lit de service.

#### **2) Normes en locaux des établissements sanitaires privés qui hospitalisent des personnes atteintes de troubles mentaux :**

##### **1 - Les bâtiments :**

##### **A°/ Pour l'hôpital privé :**

1 - le service d'hospitalisation psychiatrique doit occuper un étage ou une aile de l'établissement dont l'accès est strictement réservé aux patients du service, à leurs accompagnants et au personnel de l'établissement,

2 - la capacité minimale du service est de 15 lits,

3 - le service comprend une salle de bibliothèque et de réunions d'une surface minimale de 30 m<sup>2</sup>,

4 - le service comprend une salle de jeux équipée d'une surface minimale de 30 m<sup>2</sup>,

5 - une salle de soins de 12 m<sup>2</sup> par unité de 15 lits,

6 - la superficie d'une chambre pour une seule personne avec une salle d'eau et sanitaire est de 12 m<sup>2</sup>,

7 - les portes des chambres doivent être impossibles à verrouiller de l'intérieur, munies de petites fenêtres permettant une surveillance de l'extérieur,

8 - les fenêtres des chambres doivent être grillagées,

9 - les chambres doivent disposer d'un système d'appel sonore et lumineux. La sonnette doit être fixée au mur,

10 - les chambres ne doivent pas comporter de fils apparents ou qui pendent quelque soit leur origine,

11 - les fenêtres doivent être dotées de vitres de sécurité,

12 - les repas sont servis dans des plats en duralex avec des couverts jetables.

##### **B°/ Pour la clinique pluridisciplinaire et la clinique monodisciplinaire :**

1 - l'unité d'hospitalisation psychiatrique doit occuper un étage ou une aile de l'établissement dont l'accès est strictement réservé aux patients de l'unité, à leurs accompagnants et au personnel de l'établissement,

2 - la capacité minimale de l'unité est de 5 lits,

3 - les points n° 3 à 12 des normes applicables à l'hôpital privé, ci-dessus, sont valables pour la clinique pluridisciplinaire et la clinique monodisciplinaire.

##### **C°/ Pour la clinique psychiatrique spécialisée :**

1 - la clinique doit être située dans un environnement adapté, loin de toute nuisance sonore, en dehors des centres urbains et des cités industrielles,

2 - la clinique doit être implantée dans un espace aménagé, clôturé et gardé,

3 - la capacité minimale de la clinique doit être de 15 lits, les chambres sont individuelles.

4 - la clinique comprend, outre les services d'accueil et administratifs :

- une salle de bibliothèque et de réunions d'une surface minimale de 30 m<sup>2</sup>,

- une salle de jeux équipée d'une surface minimale de 30 m<sup>2</sup>,

- une salle de soins de 12 m<sup>2</sup> par unité de 15 lits,

- une cuisine et une buanderie ou, à défaut, un contrat de sous-traitance,

- une morgue avec un minimum de deux alvéoles,

- un local de 25 m<sup>2</sup> équipé d'un incinérateur ou, à défaut, un contrat de sous-traitance,

5 - la superficie d'une chambre pour une seule personne avec salle d'eau et sanitaire est de 12 m<sup>2</sup>,

6 - les portes des chambres doivent être impossibles à verrouiller de l'intérieur, munies de petites fenêtres permettant une surveillance de l'extérieur,

7 - les chambres doivent disposer d'un système d'appel sonore et lumineux. La sonnette doit être fixée au mur,

8 - les chambres ne doivent pas comporter de fils apparents qui pendent quelque soit leur origine,

9 - les fenêtres des chambres doivent être grillagées,

10 - les fenêtres doivent être dotées de vitres de sécurité,

11 - les repas sont servis dans des plats en duralex avec des couverts jetables.

##### **2 - Les installations techniques :**

les normes techniques prévues par l'annexe n° 2 de décret n° 93-1915 du 31 août 1993, susvisé, sont applicables aux établissements sanitaires privés qui hospitalisent des personnes atteintes de troubles mentaux.

## NOMINATIONS

### Par décret n° 99-2834 du 24 décembre 1999.

Sont nommés architectes en chef, les architectes principaux suivants :

- Mohamed Hédi Bel Hadj,
- Néjib Kouraïchi,
- Taher Bouzouita.

### Par décret n° 99-2835 du 24 décembre 1999.

Sont nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux suivants :

- Fethi Ammous,
- Sonia Khayat.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT<br/>SUPERIEUR</b> |
|--------------------------------------------------|

### Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 24 décembre 1999, modifiant et complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993, et notamment son article 35,

Vu le décret n° 98-469 du 23 février 1998, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 99-559 du 8 mars 1999, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 99-1024 du 10 mai 1999, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment l'arrêté du 15 avril 1999,

Vu l'arrêté des ministres des affaires sociales, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, des communications, de la culture, de la jeunesse et de l'enfance et des sports et du transport, du 2 octobre 1999, portant refonte de la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Vu les avis des directeurs de l'institut supérieur de langues de Tunis, de l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis, de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis et de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, du doyen de la faculté des sciences de Monastir,

Sur proposition des présidents des universités des lettres, des arts et des sciences humaines Tunis I, de droit d'économie et de gestion Tunis III, du centre et de Sfax pour le sud,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions du paragraphe premier et du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 4 de l'article 5 et du paragraphe 7 de l'article 6 de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 2. paragraphe 1 (nouveau). - Faculté des lettres de Manouba :

- département d'arabe,
- département de français,
- département d'anglais,
- département d'histoire,
- département de géographie,
- département des langues,
- département des religions comparées,
- département de philosophie.

Paragraphe 3 (nouveau) : Institut supérieur des langues de Tunis :

- département d'arabe et de traduction,
- département d'anglais,
- département des langues,
- département de français,
- département du développement de l'enseignement de l'anglais spécialisé.

Art. 5 : paragraphe 4 (nouveau). - Faculté des sciences de Monastir :

- département de physique,
- département de chimie,
- département de mathématiques,
- département d'informatique,
- département des sciences biologiques,

Art. 6 : paragraphe 7 (nouveau). - l'école nationale d'ingénieurs de Sfax :

- département de génie électrique,
- département de génie mécanique,
- département de génie des matériaux,
- département de génie biologique,
- département de génie géologique,
- département d'informatique et de mathématiques appliquées,
- laboratoire des sciences de l'environnement.

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé un paragraphe 14 ainsi libellé :

- 14 - Institut supérieur des sciences humaines de Tunis :
- département d'arabe,
  - département de français,
  - département d'anglais,
  - département de philosophie,
  - département de psychologie,
  - département de sociologie.

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé deux paragraphes 8 et 9 ainsi libellés :

8 - Faculté des sciences juridiques, économique et de gestion de Jendouba,

- département des sciences juridiques,
- département des sciences économiques,
- département des sciences de gestion,
- département des méthodes quantitatives et informatique de gestion.

9 - L'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis :

- département des sciences économiques,
- département des sciences de gestion.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 13 février 1998, complétant l'arrêté du 3 février 1990 susvisé.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 1999.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur*

**Sadok Chaâbane**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## MINISTERE DES COMMUNICATIONS

**Arrêté du ministre des communications du 24 décembre 1999, modifiant et complétant l'arrêté du 24 novembre 1998, fixant les tarifs des services de transmissions de données, de liaisons spécialisées et du réseau numérique à intégration de services.**

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant création de l'office national des télécommunications et notamment son article 7,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, fixant les tarifs des services à valeur ajoutée des communications dans le réseau interne,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 24 novembre 1998, fixant les tarifs des services de transmission de données, des liaisons spécialisées et du réseau numérique à intégration de services,

Arrête :

Article premier. - L'article 7 de l'arrêté susvisé du 24 novembre 1998 est modifié comme suit :

Art. 7 (nouveau). - Les tarifs des services des liaisons spécialisées numériques dans le régime interne sont fixés comme suit :

1 - Redevance de raccordement :

A - Raccordement d'une nouvelle liaison : 600 dinars.

B - Transfert d'une liaison : 200 dinars par extrémité.

2 - Redevances mensuelles d'entretien :

- Pour l'accès à 64 kbits/s

| Type de liaison                         | Redevance en dinars |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Liaison locale < 10 km                  | 400                 |
| Liaison locale entre 10 et 50 km        | 800                 |
| Liaison interurbaine entre 50 et 100 km | 1440                |
| Liaison interurbaine > à 100 km         | 2000                |

- Pour l'accès n x 64 Kbits/s :

La redevance d'entretien d'une liaison spécialisée numérique ayant un débit n x 64 Kbits/s est calculée sur la base de la redevance d'un accès 64 Kbits/s multiplié par un coefficient C défini par :

$$C = 1 + n/4$$

avec n nombre pair, compris entre 2 et 30

Une réduction de 30 % sur les redevances d'entretien et accordée aux :

- Fournisseurs de services Internet
- Etablissements d'enseignement, d'éducation et de recherche scientifique
- Bibliothèques
- Abonnés utilisant ces liaisons pour le télétravail à condition de prouver cette utilisation auprès de l'office national des télécommunications.

Art. 2. - Est ajouté à l'arrêté susvisé du 24 novembre 1998 deux articles 7 (bis) et 7 (ter) comme suit :

Art. 7 (bis). - Les tarifs des services des liaisons spécialisées numériques dans le régime international sont fixés comme suit :

1 - Redevance de raccordement :

A - Raccordement d'une nouvelle liaison : 1500 dinars

B - Transfert d'une liaison : 600 dinars par extrémité.

2 - Redevances mensuelles d'entretien :

\* Pour l'accès à 64 Kibts/s :

| Groupe de pays                                                  | Redevance en dinars |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 - Pays de l'UMA et pays de l'Europe du Nord et de l'Ouest (1) | 2300                |
| 2 - Pays Arabes et Pays d'Amérique du Nord                      | 4400                |
| 3 - Pays d'Afrique                                              | 9500                |
| 4 - autres pays                                                 | 11000               |

(1) Le groupe des pays de l'Europe du nord et de l'ouest comprend les pays suivants ; Andorre, France, Italie, Malte, Monaco, Saint Marin, Vatican, Acores, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Féroé, Finlande, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Norvège, Pays Bas, Portugal, Suède, Suisse, Royaume Uni.

\* Pour l'accès n x 64 Kbits/s :

La redevance d'entretien d'une liaison spécialisée numérique dans le régime international ayant un débit n x 64 Kbits/s est calculée sur la base de la redevance d'un accès 64 Kbits/s multiplié par un coefficient C défini par :

$$C = 0,5 + n/2$$

Avec n nombre pair, compris entre 2 et 30.

Art. 7 (ter). - L'office national des télécommunications est habilité à appliquer des tarifs préférentiels, après approbation de l'autorité de tutelle, au profit des entreprises exploitant un service télétravail qui emploient au moins cent (100) employés.

Ces tarifs préférentiels et les conditions d'en bénéficier sont fixés par convention conclue entre l'office national des télécommunications et l'entreprise concernée.

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 décembre 1999.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 1999.

*Le Ministre des Communications*

**Ahmed Friâa**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## MINISTERE DE L'INDUSTRIE

### MAINTIEN EN ACTIVITE

**Par décret n° 99-2836 du 21 décembre 1999.**

Monsieur Noury Chaouch, ingénieur général est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1er août 2000.

**Par décret n° 99-2837 du 21 décembre 1999.**

Monsieur Nejib Lahouar, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1er juin 2000.

## MINISTERE DU TRANSPORT

### NOMINATIONS

**Par arrêté du ministre du transport du 24 décembre 1999.**

La commission disciplinaire prévue à l'article 37 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 est composée comme suit :

- Monsieur Mahmoud Ben Fadhl, directeur général des transports terrestres : président.

- Madame Sarra Rejeb, directeur de l'organisation des transports terrestres : membre représentant l'administration.

- Monsieur Abdallah Bellil : membre représentant les transporteurs routiers internationaux de marchandises si le contrevenant est un transporteur routier international de marchandises pour le compte d'autrui.

- Monsieur Fethi Zouari : membre représentant les transporteurs routiers intérieurs de marchandises si le contrevenant est un transporteur routier intérieur de marchandises pour le compte d'autrui.

- Madame Samia Driss : membre représentant les établissements de location de véhicules de transport de marchandises si le contrevenant est un établissement de location de véhicules de transport de marchandises.

# avis et communications

## MINISTERE DES COMMUNICATIONS

### **Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans**

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.

---

*Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité*

*ISSN.0330.7921*

*Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T*